

עין משפט
נר מצוה

ע א מיי פייג מהל' טוען וועטן הל' ע סגן עשן לה טוש"ע ח"מ ק' קמא סעי' ה וסעי' ט:
עא ב מ"י שם הל' א טוש"ע שם ס"א:
עב ג טוש"ע שם סוף:
עג ד מ"י שם הל' יט טוש"ע שם סעי' ח:
‏

◊

רבינו גרשום

לחודיהיה כי אם מידא דבעל הבהמות לידא דרועה ומידא דרועה לידא דבעל הבהמות משום הכי יש להן חזקה. פיס' ר' ישמעאל אומר שדה בית הבעל לא צריך לחזוקין בה ג' שנים דצופות שלימות כי אם ג' חדשים בסוף שנה ראשונה וג' חדשים בתחלת שנה אחרונה ורי"ב חדשים של אמצעות דפחות דאין צורך ליה לרקוע לא הויא חזקה עד ג' שנים שלמים ג' דגבד ליה ניר דניר הוה חזקה: ואפי' יום אחד סגי.א דביום אחד מצי למכבד בה ניר: פירא רבא. דר' ישמעאל סבר בעינין דשלה חדשים דאיכא בהו פירא רבא וגבר פירי בעינין ור' עקיבא סבר בפירי וזמרא כגון אספסתא דברחש אחד נגמר כולו פירי סגי והויא חזקה: נרה שנה דרועה שותרי: ושותרי דאם איתא דשלו הוא הוי מחי והויאל דלא מחי הוי חזקה: מיכור אכור. המעריג: כל שיבא דכרבא לעיילו בה. כלומר ולואי שיביאו ר' אותן כלי אומנות שלחן דכריב בןן וליכרבו לארעאי ולאחר כן שהיו מתקנים אותה הייתי מוחא. שיבא לועזין ויששיל שמטכין בן את התבואה לאחר שיהא דרועה. אומר רב נחמן בר יצחק וכי מאי רבותא היא למיחשב גברי דסבירא להו דניר הוה חזקה. והא רב ושמואל ור' ישמעאל ור' עקיבא דמתני' דגבירי דרביי גניחו וסבירא להו כן. דבאמרן לעיל. אלא דבולי עלמא ניר לא הוי חזקה. וזו דברי ר' ישמעאל ור' עקיבא דבעי כל חז דחד שיעוריה דרקתני מתני' אבל חכמים אומ' כי מאי לאו למעוטי ניר דלא הוי חזקה דהשתא מיום ליום ממעט מקטעין דלא הוי חזקה כל שכן וכל שכן דניר לא הוי חזקה דבהי יומא מצי למעבריה: ג' בציירות. דהיינו ג' שנים ולא ניר: מאי בינייהו. בין רב ובין ר' ישמואל בין למר ובין למר ג' שנים אמרין דבעין חזקה: אמר אביי דקל נערה.

דבורה היא ובכחה עומדת וטוענת פרי ב' פעמים בשנה בב' שנים של חזקה סגיא משום דבדלק נערה מצי לגדור ג' גדירות בב' שנים: **פסיקא** אלא בשדה אילן שגדל שם התבואה גמי. קיצו האנים. ה"ג אמר אביי מדרי' ישמעאל נשמע הוי לו ל' אילנות מוטע עשרה לבית סאה די' אילנות צריכין בית סאה דבבן חשוב שדה אילן. מי לא אמר ר' ישמעאל במתני' להיבא דאכל חד פירא הוי חזקה לכולהו פרי דכל היבא דבנא את הבואהו דמי כמאן דמסק את זיתו וכנס קיצו בפעם אחת והיבא דמסק את זיתו

ג אילן צ"ל וריע סגן ניר הוי חזקה.

לו:

נרה שנה וזרע שתיים בו'. נרה שמים וזרע שנה אחת לא נקט אלא משום רבותא דר' אחא דאפי' הכי הויא חזקה ואומר ר"י **(ס)** דנראה דוקא כגון שגרה וזרע וגרה אבל נרה צוה אחר זה אפי' רבי אחא מודה דאינה חזקה דמה מועיל חרישה כל כך שמורשה צ' שנים

בלא זריעה: **למעוטי מאי**.

תימה לרשב"א דהיכי מוכח מהכא דלמעוטי נירא קאמי דלמא קסברי רבנן נירא הוי חזקה והא דלריך ג' שנים מיום ליום משום דעד חלת שנין מיוחדר איניש בשטרא כדמפרש צריש פירקין ואפי' לא עשה בלזותן שלש אלא ניר הוי חזקה דלא עידי איניש דכרצי לארעיה ושתיק: **מאי בינייהו**. ואי"ת טועא איכא צינייהו דשלש צצירות יכולין להיות צשמי שנים צסבוף שנה צצר וצ' צצירות אחרי כן צשמי שנים ואומר ר"י דמשמע ליה דג' צצירות שלמות כל שנות הצצירות א' אבל תימה לר"י אמאי לא משני דאיכא צינייהו חרפי ואפלי כדאמרין צפ"צ רשב"ג אומר מגת גת מצד לצד היינו מתא קמא איכא צינייהו חרפי ואפלי: **דרין לו שלשים אילנות**. ונראה דדוקא שלשים א' אבל ט' אילנות גדולים ממטע שלשה לבית סאה ואכל אחת צשנה זו ואחת צשנה זו לא הויא חזקה מידי דהוה אשלשים היכא דלא צאזי צוויי והיי אילנות לא צגדולים איירי דגדולים לא הוו אלא ג' לבית סאה כדאמר' צפ' לא יחפור (לעיל דף כו:): **במבצע** א' לבית סאה. פ"ה דפחות מבית סאה לעשרה אילנות

הוו סמיי ציומר והוו כישר ולא הוי חזקה ואין נראה דהא מוכח צשמעין דלכלן רלופין הויא חזקה דפריך רבא אנהרדעי אלא מעמה האי אספסתא צמאי קיי ליה ולרשב"א נראה ליישב פ"ה דלקמן איירי שאוכל כל האילנו' **(ו)** אע"פ שהן רלופים הויא חזקה שהיי אכל העומדים ליעקר ואותן העומדים להתקיים אבל הכא שאינו אוכל כל אילנות אלא ג' בכל שנה אס היו ל"ג אילנות צג' סאין הרי יש צהן ג' אילנות העומדין ליעקר וכשהוא

אוכל י"א אילנות בכל שנה שמה בלזותן י"א שאוכל אלותן צשנה זו יש צהן ג' או ג' שעומדין ליעקר ובעינן בכל שנה שאוכל ג' מאלותן העומדין להתקיים וציותר מבית סאה לעשרה נראה דלא קנה קרקע כל עיקר ג' ולא כפ"ה דפי' דדוקא בכל הקרקע הוא דלא הוי חזקה אבל צמה שצריך להתקיים הוי חזקה: **במבצע עשרה לבית סאה**. קשה לר"י דמאי שנה חזקה ממכר **(ס)** דגצי קנה ג' קנה קרקע ועשרה לבית סאה הוו מפחזרים ולא קנה קרקע דבעשר לבית סאה יש מאתן וחמשין לכל אילן וצהמוכר את הספינה (לקמן דף פג:) גצי קנה ג' כו' אמר כמה יהא ציניין משמנה ועד שש עשרה אבל יותר מי"ו הוו מפחזרין וכשיש ציניין י"ו הוי לכל אילן ח' **(ט)** מכל דס צציותיו דהיינו טבלא של י"ו על י"ו עגולה שהאילן יונק סצציותיו צצוה וי"ו על י"ו מרובעים הוי מאתן וחמשין ומית דל רציע מינייהו דמרובע יתר על העיגול רציע לא ישאר אפי' מאתים אלאמה לא הוי כשיעור י' לבית סאה ושמה יש לחלק צין מכר לחזקה דגצי מכר ודאי לא אמר דקנה קרקע אס אינן רלופין כדריך שצני אדם רגילין ליטע ודרך צני אדם אין להרחיק יותר מי"ו אמה אילן מאילן אע"פ שנכנסת יניקה של זה בתוך יניקה של זה שאילנות גדולים יונקין י"ו אמה מכל דז ולכן אין דרך להרחיק אילן מאילן כל שיעור יניקתם דהיינו ל"צ דא"כ לא יטע איש צשדה גדולה אלא צ' אילנות או ג' אבל גצי חזקה הויא חזקה כשיעור יניקה אע"פ שהן מרוחקין כשיעור יניקה אלא קשה לר"י דיפה כח הדיוט מכה הקדש דגצי הדיוט קנה שלשה קנה קרקע משמנה ועד י"ו וגצי הקדש תניא צסוף המוכר את הבית (לקמן דף עג.) הקדש שלשה אילנות ממטע עשרה לבית סאה הרי זה הקדש את הקרקע פחות מכאן או יותר על כן לא הקדיש את הקרקע מאי שנה הקדש ממכר ופי' הקונטרס צסוף המוכר את הבית (שם ד"ה ממטע) דהתם צדעת מוכר תליא מילתא אבל גצי הקדש ציניקה תליא מילתא וצהמוכר את הספינה (שם דף פג. ד"ה כמה) פירש גצי מכר והוא דרין למקדיש אילנות דהוי גמי האי שיעורא וצרימא פליגא וראיה מתוספתא דמילתאין דקתני **(י)** כי קנה ג' קנה

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

אפי' יום אחד גמי. יכול לעשות צו ניר: **פירא רבא ופירא זוטא איכא צינייהו**. ר' ישמעאל ס"ל דלא הוי חזקה עד שילקט פירא רבא דהיינו כשנגמרה כל התצווה לפיכך צריך שלשה חדשים כגון שעורים ושכולת שועל ועדשים שגדלים צג' חדשים ור"ע סבר פירא זוטא דהיינו כגון שחת שגדל צשלשים יום הויא חזקה אע"פ שלא נגמרה התצווה אי גמי כגון ריק דגדלין הירקות צחדש אחד: **נרה שנה**. בלא זריעה: **ושסיק**. ולא מיחה ומדלא מיחה הפסיד: **כל שיבא ושיבא דכרצו לעול צה**. כל קיסמים צצמחרישה יכנים צה כלומר הלואי ויחרוש הרצה עד שחכלה מחרשמו ותמרפה הקרקע ואח"כ אטלנה ואזרענה אמי: **ילמדנו רבינו ניר הוי חזקה**. צשדה בעצל ודי צחזקת י"צ חדש ושני ימים: **רבי ישמעאל ור' עקיבא דמסניין**. כדאוקמינן דכ"ע ניר לא הוי חזקה כלומר יום א' צשנה שגר צו שדה אינה חזקה להחשצ כשנה שלמה לחשצון ג' שנים: **זו דברי רבי ישמעאל ור"ע**.

דלמרי צמתני' **[כת]**. שדה בעצל חזקמו ג' שנים ואינה מיום ליום אלא י"ח חדשים לר' ישמעאל וי"ד לר"ע אבל חכמים אומרים חזקמן שלש שנים צכל דצר מיום ליום. ואליביהו דהני רבנן פרישנן צריש פירקין **[כת]**. טעמא דחזקת ג' שנים דעד שלש שנים מיזדהר איניש צשטריה טפי לא מיזדהר וכומייהו דהני רבנן אליבא דרצ קיימי כדמוכח סוגיא דמילתאין דלא אזיל צתר לקיטת ג' פירות של ג' שנים אלא ג' שנים שלמות צעינן צכל דצר ומשום דלין אדם מזהר צשטרו יותר מג' שנים: **לאו למעוטי ניר**. דהא אפי' פירא רבא ופירא זוטא קא ממעט וכ"ש ניר דהא מיום ליום קתני למעוטי אפי' שנים מקוטעות אלאמה ניר לא חשיצ חזקת יום אחד ידידה כשנה שלמה דאס כן די צי"צ חדש ושני ימים ואנן שלש שנים מיום ליום צעינן: **דלמיר רב יהודה אמר שמואל זו דברי ר' ישמעאל ור"ע**. דלמרי צמתני' אבל צשדה אילן כנס את תצואתו ומסק את זמיו וכנס את קיינו הרי אלו ג' שנים **[לעיל כת]**. אלאמה משילקט ג' פירות צשדה אחת צשנה אחת צג' זמנים זה אחר זה חשיצ לה חזקה: **אבל חכמים אומרים**. פירות **(א)** ג' שנים צריך עד שיגדור צתמרים ג' גדירות כו': **מסיקום**. ציותים: **מאי צינייהו**. צין רצ ושמואל צין למר וצין למר ג' שנים צעינן: **דקל נערה איכא צינייהו**. דקל ילדה וצחורה **(ב)** דפחות מג' שנים שלמות טוענת ג' פעמים דלשמואל הויא חזקה צג' גדירות אע"ג דליכא ג' שנים שלמות ולרצ צעינן ג' שנים מיום ליום. ורבינו חננאל פי' דקל נערה דקל המשיר פירותיו קודם גמרן מלשון גס חצני נערמי (נממיה ה) **לדברי שמואל דלמר צעינן ג' גדירות לא הוי חזקה דהא לא גדר לדברי רצ דלמר צעינן ג' שנים והרי הוא מחזיק צו ג' שנים והויא חזקה ולפי הלשון הזה אפי' שמואל לא צא לגרוע מג' שנים והכי קי"ל**. ל"א פירש עוד דקל נערה דקל דיופרין שעושה פעמיים צשנה לשמואל צשנה ומחאה הויא חזקה דהא איכא ג' גדירות ולרצ לא הויא חזקה דליכא ג' שנים: **אמר אציי מדרי ר' ישמעאל נשמע לכו לרבנן היו לו שלשים כו'**. ה"ג לה. והכי פירושא דר' ישמעאל דצשנה אחת הוי חזקה צשדה אחת צשלש לקיטות צשלשה מקומות צשדה דקתני כנס את תצואתו ומסק את זמיו כו' מדצרינו נשמע להו לרבנן דפליגי עליה כדלמר רצ יהודה אמר שמואל לעיל וצבו ג' שנים דליכא פלוגתא צין ר' ישמעאל וצין רבנן אלא צשנה אחת וג' שנים אבל כל מאי דלמר ר' ישמעאל צשנה אחת אמרי רבנן צג' שנים: **ממטע עשרה לבית סאה**. לבית סאה צריך לעשר נטיעות כדלמר בלא יחפור (לעיל דף כו:) אבל אס פחות מבית סאה ל' אילנות הרי סמוכין ציותר והיי כישר ולא הוי חזקה דלא אחזיק כדמחזקי אינשי וציותר מבית סאה ל' גמי לא הויא חזקה צכל הקרקע אלא כנגד מה שצריך לאילנות: **אבל י' צשנה זו כו' הרי זו חזקה**. דכמי שהחזיק ג' שנים צכל השדה דמי שהיה אוכל צכל השנה מה שגדל צו: **לאו**

דמוכר את הבית (שם דף עג.) דקתני צהקדיש עשרה לבית סאה קרקע וכמה יהו קרוצים זה לזה כדי שיהא הבקר עובר צכליו וכמה

מסורת הש"ס

א' נע' חוס' לקמן ג: ד"ה מאן, ב' ויבמות מה, ג' א' ג' כש"ל שיגדור ג' גדירות גדלי"ת והוא מלשון גורו אילנא, ד' רש"ל מ"ו, ה' אבל אילנות גדולות ממטע ט' ג' לבית סאה כ"ה צמהרש"ל ודפו"ר וצמהרש"ל בגמרא: אבל ג' אילנות ממטע עשרה,

◊

הגהות הב"ח

א' גמ' מאן י"א. ג"צ אע"ג דצהירות דף י' אמרו ד"א סיניו רבי נתן הכא קבלה היתה בידו וע"ל ר"פ המוכר פירות דף ג' ע"ב צמ"ח הסוס' צד"ה מאן י"א:
ב' שם א"ר אחא שאלת כל גדולי וכו' הרי זו חזקה:
ג' רשב"ם ד"ה אלא וסי' פירות של ג':
ד' ד"ח דקל וכו' דבפחות מנ' וסי' דהא לא גדר דמה שילקט מן הארץ ולא מן האילן לנכדי רצ:
ה' תוס' ד"ה ניה וכו' ואומר ר"י דברה דוקא כגון:
ו' ד"ה היו לו שלשים אילנות הני אילנות לא בגדולים אריזי וכו' בפ' א"ת יחפור וצראה דדוקא שלשים אלא נטעת אילנות ממטע של וכו' דלא צוי צווי הסיד וי"צ פירוש אילנות גדולים וכן פירש צטור ח"מ כפי מ"א בסם ר"י:
ז' **(ז)** ד"ח ממטע וסי' דאע"פ שהן וכו' העומדים ליעקר והעומדים כל"ל ותיבת ואתן נמחק:
ח' ד"ח ממכר וכו' חזק ממכר דהיבא דקנה שלשה:
ט' בא"ח א' אמות מלך צל:
י' בא"ד מתוספתא דמילתאין דקתני גביר קנה:

◊

מוסף תוספות

א. בין חפירתן ועבודתן וצבייתן. כ"ו. ונאך ויניר לא הוה חזקה. ה"מ שנת הניר. אבל שנת של ודע, משכנסה לחורה וחרש ופרנס כדרך הבעלים ולא יצאהה מחזקתו. הוי חזקה ומונין לו משעת הניר. כש"ל. ג. ולא משכחת לה שיהא קרקע טפילה לתן אלא בהאי שיעורא בלחוד דהיינו במטע עשרה לבית סאה מצומצמי. כ"ו לקמן ע: ושין רצב"א כהן. ג. דהיינו ציו אמות לכל אחד. סוף עכשיו י.

◊

רבינו גרשום (המשך)

דמי כמאן דכנס את תבואתו וכנס קייצו **[בבתן]** אחת וכן הכי כנס את קייצו דחד פירא הוי חזקה לכולהו ולא בעינן לכל פרי ופרי ג' שנים כי אם לכולהו פרי חד שתא. הכא גמי גבי אילנות היבא דאכל י' אילנות בשדה זו ולא אבל להני הוי חזקה והכי גמי לכולה **[שדה]** הוי חזקה הני להני אע"ג דלא אבל להו לכולהו אילנות בשתא חדא. אבל י' אילנות בשנה זו וי' בשנה זו וי' בשנה אחרת וי' בשנה שלישית שאם בא המעריג ויערער לאחר ג' שנים ואמר הואיל שלא היו טעונין כולן פירות לא הייתי מוחה שלא אכלתן כולן ג' שני חזקה. יכול לומר לי המחזיק אני אכלתים בזמן שהיו טעונין ולא מחית משום הכי הויא חזקה